



Geheimhaltungsvereinbarung / Non-Disclosure Agreement

(nachfolgend „**Vereinbarung**“)

zwischen

der JTL-Software-GmbH, Rheinstraße 7, 41836 Hückelhoven

(nachfolgend „**JTL**“)

und

Murathan Cotuk - Andertal, Robert-Koch-Straße 17, 41564 Kaarst

(nachfolgend „**Geschäftspartner**“)

(nachfolgend einzeln oder gemeinsam „**Partei**“ bzw. „**Parteien**“)

Präambel

Die Parteien arbeiten in einem oder mehreren verschiedenen Teilbereichen wie der Entwicklung von E-Commerce-Lösungen, dem wechselseitigen Marketing der jeweiligen Leistungen, der Abwicklung von Geschäftsvorfällen im Versandhandel oder der Abwicklung von Zahlungen aus solchen Geschäftsvorfällen zusammen (nachfolgend zusammengefasst als „**Geschäftszweck**“).

Im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck erlangen die Parteien Geschäftsgeheimnisse über und von der jeweils anderen Partei, deren Vertragspartnern, Kunden, Mitgliedern und/oder Dritten.

Diese Vereinbarung dient der Absicherung der Parteien gegen die zweckfremde Verwendung der zur Kenntnis der anderen Partei gelangten Geschäftsgeheimnisse.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien was folgt:

1. Rangverhältnis

- 1.1. Die Bestimmungen dieser Vereinbarung ersetzen alle früheren Vereinbarungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen für den Geschäftszweck. Dies gilt nicht, wenn die Parteien in einem anderen Vertrag eigene Bestimmungen zur Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen oder zum Datenschutz treffen, die für einzelne oder alle Lieferungen und Leistungen gegenüber dieser Vereinbarung ausdrücklich Vorrang haben sollen.



- 1.2. Diese Vereinbarung gilt auch für zukünftige Verträge der Parteien, die demselben Geschäftszweck dienen.

2. Geschäftsgeheimnisse

- 2.1. Geschäftsgeheimnis ist gemäß § 2 Nr. 1 GeschGehG eine Information,

- a) die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und
- b) die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und
- c) bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.

„Geschäftsgeheimnisse“ im Sinne dieser Vereinbarung beziehen sich auf finanzielle, technische, wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche, organisatorische, strategische, die Geschäftstätigkeit der jeweiligen Partei, deren Mitarbeiter oder Geschäftsführung betreffende oder sonstige Tatsachenangaben, Bewertungen, Absichten, Erfahrungen oder Informationen. Erfasst sind Daten, Aufzeichnungen und Know-how, welche sich auf durch die jeweilige Partei oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen i.S.d. § 15 ff. AktG, die Beschäftigten der jeweiligen Partei oder sonst für die jeweilige Partei tätige Dritte sowie auf deren Vertrags- oder Geschäftspartner, insbesondere Kunden, beziehen, einschließlich der jeweiligen personenbezogenen Daten gem. Art. 4 Ziff. 1 DSGVO. Der Inhaber der Geschäftsgeheimnisse wird im Folgenden als „berechtigte Partei“ bezeichnet.

- 2.2. Ob und von wem auf welchem Trägermedium ein Geschäftsgeheimnis verkörpert ist, ist unerheblich.

- 2.3. Keine Geschäftsgeheimnisse sind Informationen,

- a) die der anderen Partei vor der Offenlegung durch die berechtigte Partei bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind,
- b) die der Öffentlichkeit vor der Offenlegung durch die berechtigte Partei bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind,
- c) die nach der Offenlegung durch die berechtigte Partei gegenüber der anderen Partei der Öffentlichkeit ohne Mitwirken oder Verschulden der anderen Partei bekannt oder ohne Weiteres zugänglich werden,
- d) die die andere Partei von einem berechtigten Dritten erfahren hat, der wegen der Information nicht der Geheimhaltung gegenüber der berechtigten Partei unterliegt,
- e) die die andere Partei unabhängig von der Kenntnis der Informationen selbst entdeckt oder erschaffen hat, oder

f) die von einem Dritten für die andere Partei entdeckt oder erschaffen worden sind, ohne dass der Dritte hierbei gegen die Anforderungen aus lit. d) verstoßen hat.

- 2.4. Die andere Partei erlangt Geschäftsgeheimnisse, wenn sie im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck der anderen Partei selbst, deren Organen, Beschäftigten, Beratern oder sonstigen für ihn tätigen Dritten direkt oder indirekt durch die berechnigte Partei oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff AktG offengelegt werden.
- 2.5. Auf Verlangen der anderen Partei wird die berechnigte Partei jederzeit Auskunft darüber erteilen, ob eine bestimmte Information aus Sicht der berechnigten Partei ein Geschäftsgeheimnis ist. Erklärt sich die berechnigte Partei auf ein derartiges Verlangen nicht innerhalb von einer Woche nach Zugang, gilt dies als Auskunft dahingehend, dass aus Sicht der berechnigten Partei die Information kein Geschäftsgeheimnis ist.

3. Geheimhaltungspflichten

- 3.1. Die andere Partei ist verpflichtet, die Geschäftsgeheimnisse streng vertraulich zu behandeln und nur zu nutzen, wenn dies im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck erforderlich ist. Im Übrigen wird die andere Partei Geschäftsgeheimnisse vor einer Kenntniserlangung durch Dritte mit angemessenen, technischen und organisatorischen Geheimhaltungsmaßnahmen schützen. Nicht als Dritte im Sinne dieser Vereinbarung gelten auch mit der anderen Partei verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG.
- 3.2. Jede andere Nutzung von Geschäftsgeheimnissen für eigene oder fremde Geschäftszwecke ist untersagt.
- 3.3. Der anderen Partei ist es untersagt, selbst oder durch Dritte ein Geschäftsgeheimnis zu erlangen durch ein Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstands, das oder der
- a) öffentlich verfügbar gemacht wurde oder
 - b) sich im rechtmäßigen Besitz des Beobachtenden, Untersuchenden, Rückbauenden oder Testenden befindet und dieser keiner Pflicht zur Beschränkung der Erlangung des Geschäftsgeheimnisses unterliegt (sog. „Reverse Engineering“).

Zwingende Rechte der anderen Partei gem. § 69e UrhG bleiben unberührt.

4. Offenlegung von Informationen

- 4.1. Die Parteien sind verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse Beschäftigten nur offenzulegen, wenn dies zur Erreichung des Geschäftszwecks erforderlich ist. Die Parteien werden die Beschäftigten zuvor auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten gem. Art. 4 Nr. 1 DSGVO und, soweit dies rechtlich zulässig ist, inhaltsgleich zu dieser Vereinbarung zur Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen in Textform verpflichten.
- 4.2. Die Parteien sind verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse nur offenzulegen, wenn dies zur Erreichung des Geschäftszwecks erforderlich ist oder wenn zur Erbringung von Leistungen

gegenüber der jeweiligen Partei die Kenntnis des Dritten von dem Geschäftsgeheimnis erforderlich ist. Die jeweilige Partei wird den Dritten zuvor inhaltsgleich zu dieser Vereinbarung zur Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen in Textform verpflichtet. Ziff. 4.1 gilt wegen der Beschäftigten des Dritten entsprechend. Handelt es sich bei dem Dritten um einen von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Berater der Partei (Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Gesellschaft der vorgenannten Berufsgruppen) ist dies nicht erforderlich. In diesem Fall verpflichtet sich die jeweilige Partei, die Berater gegenüber anderen Dritten nicht von ihrer berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht zu entbinden.

- 4.3. Mitteilungen von Informationen über Verstöße an interne oder externe Meldestellen gemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) sind von der Pflicht zur Geheimhaltung ausgenommen. Das HinSchG schützt Personen, die „Informationen über einen Verstoß“ melden oder melden wollen. Informationen über einen Verstoß sind Meldungen, welche „begründete Verdachtsmomente oder Wissen über tatsächliche oder mögliche Verstöße zum Inhalt haben, die bei dem Beschäftigungsgeber, bei dem Sie als hinweisgebende Person tätig sind oder waren, oder bei einer anderen Stelle, mit der Sie aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit im Kontakt stehen oder standen, bereits begangen wurden oder sehr wahrscheinlich erfolgen werden, sowie über Versuche der Verschleierung solcher Verstöße.“
- 4.4. Darüber hinaus sind auch sonstige Mitteilungen, zu denen eine gesetzliche Pflicht oder eine gesetzliche oder vertragliche Berechtigung besteht von der Geheimhaltung ausgenommen. Soweit eine gesetzliche Pflicht (z.B. als Zeuge in Gerichtsverfahren) oder Berechtigung (z.B. gegenüber einem Betriebsrat) zur Offenlegung besteht oder die Offenlegung an anderer Stelle vertraglich genehmigt wurde, gilt diese Verpflichtungserklärung nicht.

5. Rechte an Geschäftsgeheimnissen

Die Rechte der Parteien an Geschäftsgeheimnissen bleiben von dieser Vereinbarung unberührt. Rechte der anderen Partei oder Dritter an Geschäftsgeheimnissen werden durch diese Vereinbarung nicht begründet. Aus dieser Vereinbarung ergeben sich auch keine Ansprüche der anderen Partei auf Offenlegung bestimmter Geschäftsgeheimnisse.

6. Gegenstände mit Geschäftsgeheimnissen

- 6.1. Gegenstände, auf/in denen Geschäftsgeheimnisse verkörpert sind und die die andere Partei unter dieser Vereinbarung von der berechtigten Partei erhält, verbleiben im Eigentum der berechtigten Partei. Sie sind von der anderen Partei mit der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln und unterfallen ebenfalls der Geheimhaltung nach Ziff. 3.1. Das Anfertigen von Kopien dieser Gegenstände, gleich auf welchem Trägermedium, ist ausdrücklich nur gestattet, wenn dies zur Erreichung des Geschäftszwecks erforderlich ist.
- 6.2. Sollte das Eigentum der berechtigten Partei an Gegenständen mit Geschäftsgeheimnissen bei der anderen Partei durch Pfändung oder Beschlagnahme, ein Insolvenzverfahren oder sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, wird die andere Partei die

berechtigte Partei hierüber unverzüglich in Textform informieren. Zugleich wird die andere Partei den jeweiligen Dritten unverzüglich in Textform darüber informieren, dass das Eigentum und die Verantwortlichkeit an den Gegenständen ausschließlich bei der berechtigten Partei liegen.

7. Herausgabe, Vernichtung oder Löschung von Informationen

- 7.1. Gegenstände gem. Ziff. 6.1 einschließlich etwaiger Kopien sind auf Verlangen der berechtigten Partei jederzeit, im Übrigen spätestens mit Beendigung dieser Vereinbarung oder des Vertrags, unter dem es zur Überlassung des Gegenstands gekommen ist, an die berechnigte Partei herauszugeben. Dies gilt nur dann nicht, wenn die andere Partei wegen der ihr obliegenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zur weiteren Aufbewahrung der Gegenstände verpflichtet ist. In diesem Fall wird die andere Partei nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten die betroffenen Gegenstände unverzüglich an die berechnigte Partei herausgeben.
- 7.2. Ist der anderen Partei eine Herausgabe gem. Ziff. 7.1 nicht möglich, verzichtet die berechnigte Partei auf deren Herausgabe oder befinden sich sonst Geschäftsgeheimnisse bei der anderen Partei, die nicht auf Gegenständen verkörpert sind, sind die Gegenstände oder Geschäftsgeheimnisse jederzeit auf Verlangen der berechtigten Partei, im Übrigen spätestens mit Beendigung dieser Vereinbarung oder des Vertrags, unter dem es zur Überlassung der Gegenstände oder Offenlegung der Geschäftsgeheimnisse gekommen ist, von der anderen Partei gemäß dem Stand der Technik zu vernichten oder zu löschen. Die berechnigte Partei ist berechnigt, die Vernichtung oder Löschung bei der anderen Partei zu überwachen.
- 7.3. Ein Zurückbehaltungsrecht der anderen Partei an Gegenständen gem. Ziff. 6.1 und Geschäftsgeheimnissen ist ausgeschlossen.

8. Nachweispflichten und Informationspflichten

- 8.1. Auf Verlangen der berechtigten Partei wird die andere Partei die Einhaltung von Ziff. 3.1, Ziff. 4 und Ziff. 7 unverzüglich nachweisen.
- 8.2. Die andere Partei wird vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen die berechnigte Partei unverzüglich in Textform unterrichten und die weitere Vorgehensweise abstimmen, wenn die andere Partei von einer Behörde, einem Gericht oder einer sonst hoheitlich handelnden Stelle um Auskunft ersucht oder einer ggf. durch Zwangsmittel vollstreckbaren Maßnahme unterworfen wird, die im Zusammenhang mit den Geschäftsgeheimnissen steht. Die andere Partei wird Geschäftsgeheimnisse insgesamt oder einzelne Bestandteile hiervon an die auskunftersuchende Stelle ausschließlich nach vorheriger Abstimmung mit der berechtigten Partei weitergeben, es sei denn, die andere Partei ist zur Informationserteilung durch zwingende gesetzliche Bestimmungen, rechtskräftige oder vorläufig ohne Sicherheitsleistung oder sonstige Abwendungsbefugnis vollstreckbare, behördliche oder gerichtliche Entscheidungen verpflichtet.

9. Datenschutz

- 9.1. Soweit es (i) zur Verarbeitung personenbezogener Daten kommt und (ii) keine separate Vereinbarung hierüber getroffen wurde, gilt diese Vereinbarung auch für die Wahrung des Datenschutzes, wobei die verwendeten Begriffe diejenigen aus Art. 4 DSGVO sind:
- 9.2. Die Parteien stellen in ihrem Verantwortungsbereich die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Bestimmungen zum Datenschutz sicher.
- 9.3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Parteien (nachfolgend „Datenverarbeitung“) findet ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung der Datenverarbeitung in ein Drittland durch eine Partei bedarf der vorherigen Zustimmung durch die jeweils andere Partei in Textform und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind.
- 9.4. Die Parteien setzen für die Datenverarbeitung nur solche Beschäftigte oder sonstigen Personen ein, die unter Hinweis auf die rechtlichen Folgen einer Missachtung auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften der DSGVO in Textform verpflichtet worden sind, und überwacht die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften durch die eingesetzten Beschäftigten und sonstigen Personen.
- 9.5. Über Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach Art. 58 DSGVO sowie über Ermittlungsmaßnahmen nach §§ 42, 43 BDSG wird die andere Partei die berechnigte Partei unaufgefordert in Textform in Kenntnis setzen, sofern hierdurch die Datenverarbeitung für die berechnigte Partei betroffen ist.
- 9.6. Über bei der Datenverarbeitung auftretende technische oder organisatorische Störungen und beim Verdacht auf Datenschutzverletzungen i.S.d. Art. 33, 34 DSGVO i.V.m. Art. 4 Ziff. 12 DSGVO ist die berechnigte Partei unverzüglich von der anderen Partei in Textform zu benachrichtigen und die weitere Behandlung der betroffenen personenbezogenen Daten mit der berechnigten Partei abzustimmen. Die andere Partei wird alle erforderlichen und ihr zumutbaren Maßnahmen zur Sicherung der betroffenen Daten und zur Minderung möglicher Nachteile bei der berechnigten Partei ergreifen.
- 9.7. Sollte es sich bei der Datenverarbeitung um eine Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO oder um eine gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO handeln, werden die Parteien hierüber eine separate Vereinbarung abschließen, welche die gesetzlichen Anforderungen für die Auftragsverarbeitung bzw. die gemeinsame Verantwortlichkeit vollständig abbildet.

10. Kosten

Kosten, die einer Partei durch die Erfüllung der Pflichten aus dieser Vereinbarung entstehen, trägt diese Partei selbst.

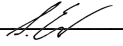
11. Vertragsstrafe

- 11.1. Wegen der besonderen Bedeutung der Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen für die Parteien zahlt die andere Partei für jeden einzelnen Fall der Verletzung der Verpflichtungen in den Ziff. 4 bis Ziff. 9 an die berechnigte Partei eine von dieser nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festzusetzende Vertragsstrafe. Die Vertragsstrafe ist der Höhe nach durch das zuständige Gericht überprüfbar.
- 11.2. Die Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe gilt nicht, wenn die andere Partei nicht mindestens fahrlässig gehandelt hat. Die Einrede der natürlichen oder rechtlichen Handlungseinheit, des Gesamtvorsatzes sowie der mangelnden Haftung für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ist ausgeschlossen.
- 11.3. Die Vertragsstrafe wird auf etwaige Schadensersatzansprüche aus der Verletzung dieser Vereinbarung angerechnet. Die weitere Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung sowie die Geltendmachung anderer, insbesondere auch weitergehender Ansprüche, bleibt von der Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe unberührt.

12. Laufzeit dieser Vereinbarung

- 12.1. Diese Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Sie gilt hiernach solange weiter, bis die andere Partei sämtliche Gegenstände und Geschäftsgeheimnisse an die berechnigte Partei herausgegeben, vernichtet oder gelöscht hat.
- 12.2. Die Geheimhaltungspflichten der Parteien bleiben von der Beendigung dieser Vereinbarung unberührt und enden drei Jahre nach Beendigung dieser Vereinbarung oder drei Jahre nach Herausgabe bzw. Vernichtung oder Löschung der Gegenstände und Geschäftsgeheimnisse, je nachdem welcher Zeitpunkt später eintritt.
- 12.3. Die Festlegungen zur Vertragsstrafe gelten nach Beendigung dieser Vereinbarung weiter, bis sämtliche Rechte und Pflichten der Parteien aus dieser Vereinbarung erfüllt oder sonst erledigt sind.

Hückelhoven, den 10/7/2026

DocuSigned by:

46E19906E62B470... Sebastian Evers
Unterschrift CEO

JTL-Software-GmbH

Kaarst, den 9/30/2026

Signed by:

202A480BC34B414... Murathan Cotuk
Unterschrift Inhaber - Andertal

Geschäftspartner



Marktplatzpartnervertrag

(nachfolgend „**Vertrag**“)

zwischen

der JTL-Software-GmbH, Rheinstraße 7, 41836 Hückelhoven

(nachfolgend „**JTL**“)

und

Murathan Cotuk - Andertal, Robert-Koch-Straße 17, 41564 Kaarst

(nachfolgend „**Partner**“)

(nachfolgend einzeln oder gemeinsam „**Partei**“ bzw. „**Parteien**“)

Präambel

JTL ist Hersteller einer umfassenden betriebswirtschaftlichen Standardsoftware für kleine und mittelständische Online-Händler. Die Produktfamilien werden auf <https://www.jtl-software.de> vorgestellt. Kernprodukt ist die frei verfügbare Warenwirtschaftslösung „JTL-Wawi“, in die sich weitere Produkte von JTL nahtlos integrieren lassen, z.B. das Shop-Frontend „JTL-Shop“, die eBay- und Amazon-Anbindung „eazyAuction“ und das Warehouse Management System „JTL-WMS“.

Der Partner ist eine Plattform die es JTL-Interessenten sowie JTL-Kunden ermöglicht ihre Ware auf dieser zu verkaufen und hierbei von der Vertrauenswürdigkeit und Sichtbarkeit des Partners zu profitieren.

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die vertrauensvolle und dauerhafte Zusammenarbeit zwischen den oben Parteien zur Schaffung gemeinsamer Mehrwerte für die Kunden von JTL und des Partners (nachfolgend „**Partnerschaft**“).

2. Umfang der Partnerschaft

2.1. Die Leistungen von JTL umfassen stets zumindest:

- Die Aufnahme ins öffentliche Partnerverzeichnis und in den JTL-Store,
- Die Aufnahme in die Editionsübersicht von JTL, sowie
- Die Vorstellung des Partners zum Start der Partnerschaft via Social Media und Newsletter und/oder einen Blogpost zum Start der Partnerschaft, wobei JTL die Maßnahmen nach eigenem freiem Ermessen unter gebührender Berücksichtigung des Interesses des Partners an Visibilität auswählen wird.

3. Umsatzbezogene Vergütung

- 3.1. JTL erhält vom Partner eine Provision in Höhe von 1 % der Summe aller Umsätze für jeden JTL-Nutzer (Händler), der als Folge der Partnerschaft erstmals Kunde des Partners wird oder als Kunde wiederkehrt, sofern er in den letzten 12 Monaten keine Geschäfte beim Partner getätigt hat. Die Summe aller Umsätze ermittelt sich auf Grundlage des Bruttoumsatzes, den der JTL-Nutzer als Händler durch den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen (Wert des Warenkorbs einschließlich etwaiger Versandkosten und einschließlich sonstiger Umsätze als tatsächliche Endsumme) über die Marktplatz-Plattform des Partners insgesamt gegenüber Dritten erzielt.
- 3.2. Der Vergütungsanspruch versteht sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe.
- 3.3. Die Abrechnung erfolgt auf Basis eines vom Partner quartalsweise, jeweils bis zum 05. des Folgemonats, zu erstellenden und an technologiepartner@jtl-software.de zu übersendenden Reporting. Das Reporting enthält die zur Berechnung und Prüfung der Provisionszahlung erforderlichen Informationen. Dies sind mindestens:
 - (i) Der Umfang der provisionsrelevanten Geschäftsvorgänge aufgeschlüsselt nach Monaten.
 - (ii) Eine Versicherung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
- 3.4. JTL wird auf Grundlage des Reporting den Provisionsanspruch gegenüber dem Partner abrechnen. Provisionszahlungen sind zwei Wochen nach Erhalt der Rechnung fällig.
- 3.5. Im Fall begründeter Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben im Reporting ist JTL berechtigt, eine Erläuterung zu dem Reporting zu verlangen. Bestehen die begründeten Zweifel hiernach fort, ist JTL berechtigt, eine Prüfung beim Partner durchzuführen oder durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) durchführen zu lassen. Die Kosten für die Prüfung durch einen Dritten fallen dem Partner zu Last, wenn die Hinzuziehung auf seinen Wunsch hin erfolgt, oder wenn die Hinzuziehung auf Wunsch von JTL erfolgt und Abweichungen von mehr als 5% vom beanstandeten Reporting festgestellt werden.



4. Laufzeit, Kündigung

- 4.1. Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und hat eine Laufzeit von einem Jahr.
- 4.2. Der Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn er nicht durch eine Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.
- 4.3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
- 4.4. Kündigt JTL den Vertrag aus einem vom Partner zu vertretenden Grund außerordentlich, bleibt der Vergütungsanspruch erhalten.
- 4.5. Soweit in diesem Vertrag oder seinen Anlagen nicht ausdrücklich abweichend geregelt, enden mit Wirksamwerden der Kündigung alle Pflichten der Parteien aus dem Vertrag. Die Parteien stellen zu diesem Zeitpunkt alle Leistungen unter diesem Vertrag ein. JTL ist insbesondere berechtigt, eine Schnittstelle oder sonstige Anbindung des JTL-Nutzers zum Marktplatz des Partners zu deaktivieren.

5. Haftung, Freistellungen

- 5.1. Die Parteien haften einander nach den gesetzlichen Vorschriften.
- 5.2. Sollten Dritte wegen einer schuldhaften Verletzung ihrer Rechte durch eine Partei in Erfüllung dieses Vertrags Ansprüche gegen die andere Partei geltend machen, wird die verletzende Partei die andere Partei von diesen Ansprüchen freistellen. Die Freistellung umfasst auch die notwendigen Kosten der zweckentsprechenden Rechtsverteidigung. Voraussetzung für die Freistellung ist, dass die Partei, die von Dritten in Anspruch genommen wird, die für die Rechtsverletzung verantwortliche Partei unverzüglich über die Inanspruchnahme informiert und Maßnahmen, insbesondere ihre Rechtsverteidigung, der verletzenden Partei mitteilt.

6. Schlussbestimmungen

- 6.1. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Parteien finden keine Anwendung.
- 6.2. Änderungen des Vertrags und alle auf den Vertrag bezogene Erklärungen (z.B. Kündigung) bedürfen der Textform (§ 126b BGB).
- 6.3. Sind die Parteien Kaufleute, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten das sachlich zuständige Gericht am Sitz von JTL. JTL ist berechtigt, den Partner in seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt nicht, wenn die Streitigkeit andere als vermögensrechtliche Ansprüche betrifft oder wenn für die Streitigkeit ein ausschließlicher Gerichtsstand nach den gesetzlichen Regelungen begründet ist.



- 6.4. Auf diesen Vertrag und auf die von den Parteien hierunter erbrachten Leistungen findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts Anwendung; Art. 3 Abs. 3, Abs. 4 Rom-I VO bleiben unberührt.
- 6.5. Die Parteien sind nicht berechtigt, für die jeweils andere Partei Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen, Zahlungen entgegenzunehmen oder sonst bindende Entscheidungen zu treffen. Eine Vertretungsberechtigung für die jeweils andere Partei besteht nicht. Die Vorschriften der §§ 705 ff. BGB finden auf die Partnerschaft keine Anwendung.
- 6.6. Sollte eine Bestimmung des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, oder enthält der Vertrag eine von den Parteien bei Abschluss nicht bedachte Lücke, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, nichtigen oder fehlenden Bestimmung gilt das Gesetz. Die Parteien werden unverzüglich Verhandlungen aufnehmen über eine neue Bestimmung, die der unwirksamen, nichtigen oder fehlenden Bestimmung ihrem Sinn und Zweck nach in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.

Hückelhoven, den 10/7/2026

DocuSigned by:

46E19906E62B470...
Sebastian Evers
Unterschrift CEO

JTL-Software-GmbH

Kaarst, den 9/30/2026

Signed by:

202A480BC34B414...
Murathan Cotuk
Unterschrift Inhaber - Andertal

Partner

JTL API License Agreement

- Terms of Use -

between

and

JTL-Software-GmbH
Rheinstraße 7
41836 Hückelhoven
Deutschland

Murathan Cotuk - Andertal
Robert-Koch-Straße 17
41564 Kaarst

Preamble

JTL offers various software and tools for merchants. This software enables merchants not only to maintain their own online shops, but also to interact with various trading platforms.

JTL provides interested parties with the option of directly interacting with JTL's services through an Application Programming Interface (API). Through this API, merchants as well as third parties providing services for merchants can tailor their own software solutions to work together with the services provided by JTL.

The usage of this API is only allowed if the user agrees to this License Agreement and the terms set out herein.

1. Definitions

- a) The API License Agreement is provided by JTL-Software GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven, Germany (JTL). The user contracts with JTL-Software GmbH.
- b) A user within the scope of this License Agreement is a merchant using software by JTL or a third party interested in providing services for merchants using software by JTL.
- c) This License Agreement, as amended from time to time, shall apply for all business relationships between a user and JTL, including future business relationships, in regard to the usage of the API provided by JTL. Any contrary, conflicting or additional General Terms and Conditions of any user shall only become part of this agreement if explicitly agreed upon at the time the agreement is concluded. Any standardized reference to the General Terms and Conditions of any user is hereby expressly disclaimed.
- d) Any transfer of rights and obligations of users based on this License Agreement shall require written approval from JTL.

2. Conclusion of the Agreement

- a) The use of the API is only permitted within the scope of this License Agreement. Only entrepreneurs, legal persons governed by public law or special funds under public law may enter into an Agreement for the use of the API.

- b) In order to register online JTL provides an online form where users can apply for the usage of the API. By completing and submitting the form the user formally declares his or her intent to conclude an Agreement with JTL for the use of the API. Prior to submitting the form, the user has an opportunity to verify his or her personal or company details and, if necessary, correct them by modifying the relevant fields. By submitting the form, the user submits a binding offer to conclude a License Agreement. JTL accepts this offer by sending a confirmation containing details on how to access the API.
- c) For conclusion of the Agreement, both German and English language versions are available.
- d) The body of the Agreement is stored by JTL, yet is not accessible by the user.
- e) Users must provide correct personal and company data during registration and keep the details concerning their person or company up to date at all times.

3. License Grant

- a) JTL grants the user a non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable license to use the API solely for the purpose of facilitating his or her own or his or her client's own use of the JTL services, limited to the duration of this License Agreement.
- b) The use of the API is restricted to the following:
 - Enabling your own software application to interact with JTL's services
 - Building comfortable solutions for participants of JTL's services

4. Restrictions

- a) The usage of the API is technically restricted. Every user will receive their own API credentials that permits the access to the API. The user is obliged to keep the API key secret and not disclose it to any third party without JTL's prior written consent. The user is obliged to immediately notify JTL in the case of loss or unauthorized use of the API key by third parties. JTL may revoke any API key without prior notice if there is any suspicion of unauthorized use.
- b) The extent of access to the API is technically restricted. JTL has limited the number of periodic API calls the user is allowed to make. JTL may temporarily suspend access to the API if the user exceeds API call limits. Attempts to circumvent API call limits may result in termination of these Terms, suspension of the license to use the API, and/or reduction of your access to all or some APIs.

5. Prohibited Usage

- Any usage not serving the purpose offering easier access to JTL's services
- Any usage not serving the direct benefit of users of JTL's services
- In case of the user is a third party the collection of data for other purposes

6. Data Protection

- a) Usage of the API may result in the processing of personal data protected under local privacy laws, i.e. the GDPR in Europe, such as customer names, addresses and transaction related information.

- b) Every user is obliged to comply with the applicable privacy and data protection laws, rules and regulations concerning the processing of personal data.
- c) In case the user is a merchant, he or she is obliged to comply with the applicable regulations and only process the data that is necessary for the transaction to be carried out with each API call.
- d) In case the user is a third party, he or she is obliged to enter into an agreement in regard to processing to be carried out on behalf of the controller with the merchant whose customer data is processed prior to making any API calls for the merchant.
- e) In case the user is a third party, he or she will not collect, store, use, disclose or otherwise process any information other than on behalf of the merchant the services are provided for.
- f) In case the user is a third party data may not be stored longer than thirty days
- g) In case the user is a third party the persistence of personal data such as names or addresses must be carried out encrypted

7. Modifications of the API

- a) JTL may modify the API, its databases, any Service, or any of the benefits and/or features provided in connection with the use of the API at any time. Modifications may affect the user's application and may require the user to make changes to the Application at their own cost to continue to be compatible with or interface with the API.
- b) JTL may make these modifications with or without notice to the user, but will undertake to inform the user in a timely manner, usually at least two weeks prior to any modification. However, in case of a security breach or modifications which are compulsory to comply with changes of third-party applications, JTL may do so without prior notice.

8. Monitoring of the API

- a) The user agrees that JTL may monitor or audit any Application interacting with the API. At JTL's request, the user will provide JTL free access to use the Application for the purpose of monitoring or auditing your Application.
- b) The user will not seek to block or otherwise interfere with the monitoring or audit, and JTL may use technical means to overcome any methods the user may use to block or interfere with such monitoring. Audits may include requests for documents and information.
- c) In case the user is a third party, the user must be in the possession of an emergency plan in case of a data breach, a copy of which must be provided to JTL for the purpose of carrying out an audit.

9. Termination of Agreement, Blocking

- a) If there are any indications that a user has violated the rules of this agreement, or has infringed applicable law, JTL shall be entitled, even without previous warning letter, to implement measures to prevent these violations. For this purpose, JTL shall be entitled to either block individual access temporarily or to remove permanently and/or to block individual user accounts and to exclude them permanently from the use of the API. JTL will consider, on this occasion, the le-

gitimate interests of the user concerned. There is no entitlement to restoration of a blocked account.

- b) Agreements for the use of the API generally have no set term.
- c) Any agreement to use the API can be terminated by the user at any time.
- d) Any agreement to use the API can be terminated by JTL with a notice of one month.
- e) A termination is not subject to formal requirements.
- f) The right to terminate the contract without notice for serious reasons or to block user accounts is excluded from the previously mentioned terms.

10. Liability

- a) Unless otherwise stated in these terms, including the provisions set out below, JTL is liable in case of any breach of contractual or non-contractual duties in compliance with the relevant legal provisions.
- b) JTL shall be liable for damages - irrespective of the legal grounds - in case of willful intent and gross negligence only. In case of simple negligence, JTL shall be liable only
 - in case of damage due to death, physical injury or an impairment to the health of another,
 - in case of damage caused by a breach of an essential contractual duty (fulfilment of which is essential for due implementation of the contract in the first place and the observance of which the contractual partner can reasonably expect and rely on); in this case the liability of JTL is limited to compensation for foreseeable damage which typically occurs.
- c) The limitations of liability stated above do not apply to the extent that JTL has fraudulently concealed a defect or has accepted a guarantee or within the scope of the Product Liability Act.

11. Amendments to this Agreement

- a) JTL is entitled to amend the provisions with regard to the service to be delivered as JTL may consider fair and just in consideration of technical requirements and market conditions as long as this is reasonable for the users.
- b) Amendments to this Agreement shall be published on the JTL website. Amendments of Terms and Conditions not governed by the clause above, shall be advised to any user in text form. The specific amendments shall take effect, unless the specific user objects to the respective amendments no later than 14 days after receipt. At the beginning of this 14-day period, the user shall be particularly informed of the significance of such behavior.

12. Final provisions

- a) This agreement is governed by German law. The UN Convention on International Sale of Goods (CISG) shall not apply.

- b) The place of jurisdiction for all disputes arising from this Agreement is the court of our business location if the user is a merchant, legal entity governed by public law or special fund. The same shall apply if neither the domicile nor the habitual place of residence of the user is known at the time the action is filed.
- c) All ancillary agreements require the written form.

DocuSigned by:

10/7/2026
46E19906E62B470... Sebastian Evers

Unterschrift Stempel CEO
JTL-Software-GmbH

Signed by:

9/30/2026
202A480BC34B414... Murathan Cotuk

Unterschrift, Stempel Inhaber - Andertal
Partner